

무담보채권 시효소송 시 지급명령 제도 활용 미흡

- 「민사소송법」 제462조 내지 제474조에는 채무자의 자발적 이행을 청구하는 동시에 채권자의 시간과 비용 부담을 줄이고 신속하게 집행권원을 얻게 하기 위한 독촉절차로서 지급명령 제도가 있고
 - 「소송업무처리요강」 제7조의2에 따르면, 시효중단을 위한 소송을 제기함에 있어 소송수행 부점장이 필요하다고 인정되면 지급명령으로 소송에 갈음할 수 있도록 되어 있으므로
 - 소송수행 부점에서는 같은 법 및 같은 규정에서 정한 취지에 맞춰 지급명령 제도를 적극적으로 활용할 필요가 있음¹⁾
- 그런데, 최근 2년(2015~2016년) 동안 부점별 단독채무자인 무담보채권 소송수행 현황을 점검한 결과, [표 3]과 같이 공사 전체 44,143건 중 77%인 34,128건을 지급명령으로 신청하였으나
 - 인천지역본부의 경우에는 총 532건 중 36%인 190건만 지급명령을 신청하여 전체 평균보다 현저하게 낮은 실정이며

1) 2008년 7월 당시 주무부점에서는 소송비용 절감 등을 위하여 단독채무자의 소제기는 '대법원전자독촉시스템'을 이용한 지급명령을 신청하도록 각 지역본부에 '대법원전자독촉시스템 활용방안'을 통지한 사실도 있음(법규송무부-49753)

- 소송으로 진행한 무담보채권 342건의 소송대리인 비용으로 89,976천 원을 지급함으로써 지급명령 제도를 활용할 경우 예상되는 소송대리인 비용 22,572천 원 보다 67,404천 원²⁾을 더 지출하였음

[표 3] 2년간 단독채무자 지급명령 신청률 현황

(단위 : 건, %)

전 부점			인천지역본부		
전체 소송(A)	지급명령(B)	신청률(B/A)	전체 소송(A)	지급명령(B)	신청률(B/A)
44,143	34,128	77	532	190	36

2) 산출근거 : 89,976천 원(342건을 소송 진행하여 발생한 소송대리인 비용) - 22,572천 원[지급명령 제도 활용시, 342건 × 66,000원(지급명령 건당 변호사 보수, 부가세 포함, '17. 3월 기준)] = 67,404천 원